

1500162-98.2022.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Claudia Madeira de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/04/2022

... da suspeita de que estava realizando o tráfico, pois sua atitude era típica dos traficantes que ali exerciam o comércio ilegal, resolveram abordá-lo. Relatou que, em revista pessoal, junto às roupas íntimas, encontraram na posse do acusado nove pinos de substância semelhante a cocaína e a quantia de R\$ 83,00. Questionado, o acusado confessou o tráfico e informou que havia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

1ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Piracicaba-SP - cep 13419-100

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500162-98.2022.8.26.0599 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500162-98.2022.8.26.0599

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito

Policial (Flagrante) - 2025783/2022 - 02º D.P. PIRACICABA, 22698790 - 02º D.P.

PIRACICABA, 277/2022 - 02º D.P. PIRACICABA, 397/2022 - 02º D.P. PIRACICABA, 2025783

- 02º D.P. PIRACICABA, 2025783/2022 - 02º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROGERIO FAVALLI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Claudia Madeira de Oliveira

Vistos,

ROGERIO FAVALLI, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 28 de janeiro de 2022, por volta dos 00:49 minutos, na rua Rio Grande do Norte, Morumbi, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para fins de tráfico e consumo de terceiros, 9 eppendorfs contendo cocaína (laudo de constatação de fls. 19/21 e fotografias de fls. 14/17), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta, também, que, na mesma ocasião, na rua Sebastião Santos de Oliveira nº 255,

bairro Panorama, nesta cidade e comarca, o acusado tinha em depósito, para fins de tráfico e consumo de terceiros, 28 porções de maconha (vegetal contendo THC) e 51 eppendorfs contendo cocaína (laudo de constatação de fls. 19/21 e fotografias de fls. 14/17), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra a denúncia que policiais militares, em regular atividade de patrulhamento, surpreenderam o acusado, já conhecido nos meios policiais, postado em conhecido ponto de venda de drogas. Rogerio foi abordado, verificando-se que ele tinha em seu poder, para fins de tráfico e consumo de terceiros, 9 porções de cocaína, bem como R\$ 83,00 obtidos com a comercialização de entorpecentes.

Narra, ainda, que, entrevistado, o acusado admitiu que estava traficando e que havia mais droga na sua casa. Nesse local, os servidores públicos apreenderam outras 28 porções de maconha e 51 pinos com cocaína, idênticos aos que Rogério portava (cf. fotografias fls. 14/17).

Conclui a denúncia que as circunstâncias da prisão evidenciaram que as drogas se destinavam ao consumo de terceiros.

O réu foi notificado nos termos do artigo 55 da Lei 11.343/06 (fls. 157). Defesa preliminar apresentada às fls. 162/163. Após, a denúncia foi recebida (fls. 165) e o réu foi citado às fls. 215.

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum. Ao final, o réu foi interrogado.

Superada a fase de requerimentos de diligências, em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu pelo crime de tráfico de entorpecentes, alegando estarem provadas autoria e materialidade do delito. Pediu que as penas sejam fixadas com maior rigor, alegando que o réu ostenta maus antecedentes e é multirreincidente.

A Defesa pediu a absolvição, por falta de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei 11.343/06.

É o relatório.

Decido.

A denúncia procede.

A materialidade do delito está comprovada pelos seguintes elementos: boletins de ocorrência de fls. 06/08 e 09/11, auto de exibição e apreensão de fls. 12/13, fotografias de fls. 14/17, laudos de constatação (fls. 19/21) e de exame químico toxicológico (fls. 146/148), ambos com resultado positivo para tetrahydrocannabinol (THC) e cocaína, em relação às substâncias apreendidas; BO/PM de fls. 187/192. A autoria foi revelada pela prova oral.

Vejamos:

Na fase informativa (fls. 05), o réu permaneceu silente.

Interrogado em juízo (gravação), negou o crime, dizendo que no dia dos fatos foi abordado na praça situada no local dos fatos, onde tinha ido comprar entorpecente. Adquiriu 9 porções de cocaína e logo a viatura policial chegou. Os traficantes (eram 4 rapazes) se afastaram. Os policiais o abordaram somente porque estava envolvido em furtos e logo lhe disseram que iriam levá-lo até sua residência para ver se tinha algum bem subtraído lá. Quando o revistaram, eles encontraram as 9 porções de cocaína que havia comprado para seu uso, R\$ 83,00 e a chave de sua casa. Foram até sua residência, abrindo-a com sua própria chave e lá ingressaram sem sua autorização. Quando entraram, foi colocado no sofá. Não acompanhou as buscas. Quando os policiais saíram de seu quarto, apresentaram as demais porções de drogas

indicadas na denúncia, as quais não lhe pertenciam.

A negativa foi afastada pelas provas dos autos.

Com efeito, ouvido na fase informativa (fls. 03) e sob o crivo do contraditório (gravação), o policial militar Felipe Carvalho das Dores declarou que estavam em patrulhamento de rotina quando viram o acusado parado numa praça conhecida como ponto de venda de drogas. Diante da suspeita de que estava realizando o tráfico, pois sua atitude era típica dos traficantes que ali exerciam o comércio ilegal, resolveram abordá-lo. Relatou que, em revista pessoal, junto às roupas íntimas, encontraram na posse do acusado nove pinos de substância semelhante a cocaína e a quantia de R\$ 83,00. Questionado, o acusado confessou o tráfico e informou que havia mais entorpecentes escondidos em sua residência, levando-os até lá e autorizando o ingresso na casa para averiguação. Durante as buscas, que foram acompanhadas pelo réu, encontraram, embaixo do colchão de sua cama, 28 porções de maconha e outros 51 microtubos idênticos aos que estavam na posse do acusado, contendo cocaína. Explicou que, inicialmente, a abordagem se deu em razão da atitude típica de tráfico pelo réu e somente quando se aproximaram dele, reconheceram-no como sendo uma pessoa que estava envolvida em prática de furtos na região.

No mesmo sentido as declarações prestadas extrajudicialmente (fls. 04) e ratificadas em juízo (gravação) pelo policial militar Douglas Vitti, o qual acrescentou que a casa do réu ficava a menos de um quilômetro do local dos fatos e esclareceu que, embora ele tenha autorizado o ingresso na casa e indicado onde ficava seu quarto, não apontou o local exato onde estavam escondidas as drogas, as quais foram encontradas sob seu colchão.

Anoto que os relatos dos policiais militares merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, eis que inexistem elementos indicando que teriam procedido de má-fé.

A alegação do réu de que sofria perseguição da polícia em razão dos furtos que havia cometido está isolada no contexto probatório, não havendo nenhum elemento que dê suporte à sua tese de que foi injustamente acusado do tráfico em razão de seu passado criminoso.

Presume-se a lisura dos agentes públicos, pois investidos no cargo para segurança pública. Seria paradoxal o Estado atribuir a tais pessoas a execução de um ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas não aceitar sua palavra na valoração das provas. Tal raciocínio vem sendo aplicado há muito tempo na jurisprudência geral, com ressonância no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Confirmam-se alguns julgados:

"HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1º GRAU. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II - O eg. Tribunal de Justiça, ao

modificar a sentença absolutória para condenar o paciente, se fundamentou na prova coligida em Juízo, consistente no depoimento das vítimas e testemunhas, dentre elas policiais que realizaram a prisão em flagrante, os quais corroboraram os elementos constantes do inquérito policial, notadamente a confissão extrajudicial dos agentes, não havendo ofensa ao art. 155 do CPP. III - Esta Corte firmou entendimento no sentido que a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório. IV - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. V - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido." (STJ - HC 471.082/SP. QUINTA TURMA. Rel. Ministro FELIX FISCHER - j. 23/10/2018) g.n.

"Tráfico de entorpecentes. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das palavras dos policiais. Condição funcional que, por si só, não afasta a credibilidade dos seus relatos. Precedentes. Comércio evidenciado pelas circunstâncias da apreensão. Desnecessidade de prova de atos de mercancia. Conduta típica, ademais, que se perfectibiliza com a realização de qualquer uma das condutas previstas. Condenação acertada. Reincidência afastada. Pena reduzida. Descabimento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e de penas alternativas, em razão da dedicação a atividades ilícitas. Condenação por ato infracional equiparado a tráfico de entorpecentes. Regime fechado que deve ser mantido a despeito da quantidade de pena e do tempo de prisão preventiva. Recurso parcialmente provido." (TJSP. Apelação Criminal 1500118-94.2020.8.26.0552. 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR FRANCISCO BRUNO - j. 11/09/2020) - g.n.

No mesmo sentido: 1) TJSP. Apelação Criminal 1505129-40.2019.8.26.0132. 15ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR WILLIAN CAMPOS - j. 14/09/2020; 2) TJSP. Apelação Criminal 1500964-84.2018.8.26.0228. 9ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ALCIDES MALOSSI JUNIOR - j. 14/09/2020; 3) TJSP. Apelação Criminal 1501036-52.2019.8.26.0320. 4ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ROBERTO PORTO - j. 14/09/2020; 4) TJSP. Apelação Criminal 0002209-87.2017.8.26.0634. 6ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR LAURO MENS DE MELLO. j. 12/09/2019; 5) TJSP. Apelação Criminal 1521997-96.2019.8.26.0228. 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR NELSON FONSECA JUNIOR - j. 14/09/2020.

De fato, não se coaduna com a lógica probatória aceitar a alegação do acusado em detrimento da palavra dos agentes públicos: enquanto o interesse destes é apenas relatar ocorrências registradas no cumprimento do dever de ofício, o daquele é eximir-se de sanção penal. Mas não há olvidar a significativa diferença entre ambos: apenas um deles tem o dever-jurídico de dizer a verdade.

Registro que os relatos dos agentes da polícia não foram infirmados pelas demais provas dos autos.

Diante desse quadro, não há dúvidas de que, para fins de tráfico, o réu trazia consigo 9 porções de cocaína e mantinha em depósito, para o mesmo fim, outros 51 emppendorfs com a mesma droga e 28 porções de maconha.

De fato, sua negativa foi afastada pelos uníssonos e convergentes depoimentos dos policiais militares no sentido de que as drogas estavam na sua posse e em sua

residência.

Não há nos autos qualquer elemento que indique que na praça havia mais quatro indivíduos, como alegou o réu, os quais seriam os traficantes que ali atuavam. Em momento algum, os policiais fizeram referência à existência de alguma outra pessoa no local, estando isolada sua versão do neste sentido.

Restou seguramente demonstrado o fato de o réu estar postado em conhecido como ponto de tráfico de drogas, portando 9 porções de cocaína e a quantia de R\$ 83,00 em dinheiro, cuja origem lícita não restou comprovada. Nesse contexto, não há dúvidas de que portava drogas para o comércio e já tinha recebido dinheiro das vendas ilícitas.

Confirma o destino mercantil dos entorpecentes o fato de, na casa do réu, cujo ingresso foi autorizado por ele (daí não haver ilegalidade), conforme uníssona versão dos policiais, terem sido encontradas outras 51 porções da mesma droga, embaladas de forma idêntica, e mais 28 porções de maconha.

Inconteste, dessa forma, que as drogas apreendidas na posse do réu e em sua residência eram destinadas ao comércio, destino este que se reforça com a existência de expressiva quantidade de entorpecentes, incompatíveis com a situação de mero usuário.

Some-se a tudo isso o fato de as drogas estarem fracionadas e acondicionadas em porções individuais, como comumente são comercializadas (fotografia de fl. 14/16).

Ademais, ainda que se considere a possibilidade de o acusado ser usuário de drogas, a condição de usuário não é inconciliável com a traficância, pois não é incomum usuários traficarem para sustentar o próprio vício e ainda obterem algum lucro.

Sobre a viabilidade desses elementos demonstrarem a destinação comercial dos entorpecentes, cito os seguintes precedentes:

“TÓXICO – TRÁFICO DE DROGAS – Insuficiência de provas - Não configurada. Negativa de autoria e versão apresentada que restou isolada. Depoimento dos policiais que se mostraram coerentes e firmes. Mensagens que de whatsapp que não se mostraram o principal para configuração do crime. Apenas se somam aos depoimentos dos policiais. Utilizadas para confrontar o réu no momento da abordagem sobre a prática de tráfico de drogas, este admitiu e indicou onde estaria o restante das drogas. Quantidade de droga e acondicionamento que encaminham para o reconhecimento do crime. Desclassificação para o crime de porte de entorpecentes para uso próprio. Não acolhido. Ausência de comprovação de que fosse apenas usuário. De qualquer forma o ser usuário não esbanja a condição de tráfico, cada vez mais comum, mesmo porque há necessidade de dinheiro para manutenção do vício, adquirível em outras áreas, ou seja, o usuário vende para terceiros, para conseguir manter o próprio vício. Em regra, a paga é em espécie. Dosimetria da pena. Mantida sem alteração. Regime mantido. Não recomendável mais abrandamento. NEGADO PROVIMENTO AO APELO.” (TJSP - Apelação Criminal 0000106-69.2018.8.26.0603 - 3ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Ruy Alberto Leme Cavaleiro - J. 20/07/2020). g.n.

“MATERIALIDADE – Auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo – Comprovação que o material apreendido é droga. AUTORIA – Depoimento de policiais que confirma a abordagem da ré e do menor, cujas características coincidiam com aquelas informadas em denúncia como sendo a dos traficantes, ocasião em houve apreensão de drogas em poder do menor – Confirmação pelos policiais de que o adolescente afirmou que a ré trabalhava junto na traficância, na função de 'olheira' – Validade – Depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado – Inocorrência no caso em tela. TRÁFICO – Destinação a terceiros –

Quantidade incomum com a figura do usuário - Forma de acondicionamento das drogas, própria para a venda a varejo - Apreensão de dinheiro - Falta de condições econômicas para a ré possuir a droga para seu uso pessoal - Denúncia - De rigor a condenação da ré - Absolvição - Impossibilidade - Negado provimento ao apelo. CAUSA DE AUMENTO - Prática do delito que envolveu adolescente demonstrada pela prova oral - Causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06 configurada. PENA - Base fixada em 1/6 acima do mínimo legal - natureza da droga de alto potencial lesivo - Manutenção - Presente a atenuante da menoridade - Redução da pena ao mínimo legal - Súmula 231 do STJ - Presente a causa de aumento relacionada com o envolvimento de adolescente - Exasperação da pena em 1/6 - Reconhecido o redutor na fração de 2/3 - Manutenção ante a inércia ministerial - Dedicção da ré à atividade criminosa - Passagem por ato infracional - Apreensão de considerável quantidade de droga - Profissionalização - Dedicção à atividade criminosa - Manutenção porque vedado a reformatio in pejus - Redução da pena - Impossibilidade - Improvimento ao apelo. REGIME - Fechado - Apreensão de elevada quantidade de droga - Natureza dos entorpecentes que possui alto potencial lesivo - Alta reprovabilidade e periculosidade - Ré que ostenta processo por ato infracional - O regime deve ser o necessário para dissuadi-los a retornar a delinquir (Beccaria) - Regime fechado - Necessidade - Improvimento ao apelo". (TJSP - Apelação Criminal 1502824-11.2019.8.26.0544 - 6ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Lauro Mens de Mello - J. 16/07/2020) g.n.

Portanto, pelas condições reveladas, imperiosa a condenação do réu pelo crime do artigo 33 da Lei 11.343/06, ficando afastada a tese defensiva de insuficiência probatória.

Passo à individualização das penas.

O réu apresenta maus antecedentes (condenado por furto no processo 0019893-12.2005.8.26.0451, da 2ª V.C. local, cuja pena foi cumprida em 05/08/2016, cf. fls. 50/51 da certidão, complementada pelas fls. 141 e 144 da FA).

A teor do julgado pelo C. STF no RE 593818 (com repercussão geral reconhecida - Tema 150), referidas condenações não podem ser desprezadas.

De fato, no mencionado recurso extraordinário, decidiu a Corte Suprema que condenações criminais extintas há mais de cinco anos podem ser consideradas como maus antecedentes para a fixação da pena-base em novo processo criminal, podendo subsidiar a discricionariedade do julgador na fase de dosimetria da pena.

As demais circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não lhe são desfavoráveis.

Assim, fixo as penas base em cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa.

Não se faz presente nenhuma circunstância atenuante.

Por outro lado, reconheço a agravante da reincidência, eis que o réu ostenta outras condenações definitivas por furto (cf. certidão de fls. 49/57 e FA de fls. 129/145 - processo nº 0020738-44.205.8.26.0451, da 2ª V.C. local, cuja pena foi cumprida em 01/07/2017, processos nº 0005867-38.2007.8.26.0451 e 0026547-49.2004.8.26.0451 da 2ª V.C. local e nº 0021488-36.2011.8.26.0451 dessa 1ª V.C., cujas penas foram cumpridas em 16/04/2021 e processo nº 1500628-29.2021.8.26.0599 dessa 1ª V.C., cuja sentença transitou em julgado em 21/09/2021), o que enseja o aumento da reprimenda para seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão e seiscentos e oitenta dias-multa.

Inexistem causas de aumento ou diminuição de penas.

Registro que, por expressa disposição legal, os maus antecedentes e a reincidência impedem a aplicação do redutor do parágrafo 4º, artigo 33, da Lei 11.343/06 e impõem a fixação de regime fechado para início do cumprimento da pena corporal, sem possibilidade de substituição por restritivas de direitos ou concessão de sursis (esses também incabíveis em razão da quantidade de pena aplicada), pois indica que o réu vem reiterando nas práticas delitivas.

Acrescente-se a isso as graves consequências do delito de tráfico, que fomenta a prática de vários outros crimes, destrói famílias, vidas e a saúde dos usuários, que dificilmente conseguem se livrar do vício.

Eleição de regime diverso e aplicação de penas substitutivas da corporal, no caso concreto dos autos, impediriam que a pena cumprisse suas funções de prevenção e reprovação dos crimes, pois não fariam com que o réu sentisse as consequências de seu grave ato.

Há várias decisões de nossos Tribunais no sentido de que é possível a eleição do regime fechado, sem substituição por restritivas de direitos, no crime de tráfico de drogas, se a natureza e a vida pregressa do acusado indicarem tratar-se de agente de maior periculosidade.

Confiram-se julgados do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“Revisão criminal – Tráfico de drogas e Trazer arma consigo sem licença – Art. 33, caput, da lei 11.343/06 e art. 19 da Lei de Contravenções penais – Absolvição quanto ao crime de tráfico – Ausência de decisão contrária à prova dos autos – Robusto conjunto probatório – Narrativas dos policiais militares são seguras, coerentes e indicam o encontro de drogas com o peticionário – Tais depoimentos não devem ser desqualificados, tão-só pela condição profissional das testemunhas, pois não teriam qualquer motivo para imputar falsamente a conduta criminosa a ele – Ademais, a versão exculpatória do réu restou isolada nos autos – Em sede de revisão criminal, não cabe discutir se a prova era suficiente ou insuficiente ao reconhecimento da culpabilidade do acusado, mas tão somente verificar se a condenação foi contrária à evidência dos autos. E esse não é o caso dos autos, pois a prova colhida no decorrer da instrução resultou suficiente para a prolação de decreto condenatório – Reincidência devidamente demonstrada, o que torna incogitável aplicar o redutor – Regime fechado inalterado, tendo em vista a presença da recidiva do acusado – Pena maior de quatro anos, o que impossibilita a substituição da sanção corporal por restritivas de direitos – Pedido indeferido.” (TJSP - Revisão Criminal 2031611-39.2020.8.26.0000. 4º Grupo de Direito Criminal. Relator (a): Freitas Filho – j. 29/09/2020) – g.n.

Registro que o reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência para fins de impedir a concessão de benefícios ao acusado e apená-lo de forma mais grave não fere a coisa julgada, nem constitui “bis in idem”, pois não se trata de punir o agente duas vezes pelo mesmo fato.

Como bem ensina Guilherme de Souza Nucci, essa ideia “peca pela simplicidade. O sistema de fixação de penas obedece a outro preceito constitucional, merecedor de integração com os demais princípios penais, que é a individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF)” (CPComentado – RT, 13ª ed., pag. 464).

Ao se reconhecer os maus antecedentes e a reincidência e aumentar a pena do crime em razão desses fatos ou deixar de aplicar ao réu alguma benesse, o Estado nada mais faz do que punir com maior rigor o agente que, tonando a delinquir, desafia a ordem pública e as leis vigentes, demonstrando, no dizer do professor Nucci, “persistência e rebeldia inaceitáveis para quem pretenda viver em sociedade. Destarte, sofre uma punição mais severa” (obra citada, pag. 464).

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Negativa do réu isolada - Depoimentos dos policiais firmes, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para dúvidas acerca da veracidade de suas palavras - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação pelo tráfico. APELAÇÃO CRIMINAL - PENA E REGIME PRISIONAL - Pena fixada com critério e corretamente - Reincidência do réu que inviabiliza a aplicação do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei Antidrogas - Bis in idem não caracterizado, pois o aumento na segunda etapa e a impossibilidade de aplicação do privilégio na terceira fase são efeitos distintos decorrentes do mesmo instituto - Inviável, também, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão de sursis, por força do disposto nos artigos 44, incisos I e II, e 77, caput, e inciso I, ambos do CP - Regime prisional inicial fechado adequado à espécie - Recurso desprovido.” (TJSP - Apelação 0003941-43.2015.8.26.0127 - 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator: Nelson Fonseca Junior - j. 14/09/2017) -g.n.

Pelos mesmos motivos, fica vedado o direito do réu apelar em liberdade, pois necessária a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Anoto que não é cabível a detração de que trata o artigo 387, parágrafo 2º, do CPP, porquanto o réu está preso há apenas dois meses e dezesseis dias, não tendo, ainda, preenchido o requisito objetivo para progressão de regime.

Cada dia-multa terá o valor mínimo legal, diante da ausência de elementos para se verificar as condições econômicas do réu.

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o réu ROGERIO FAVALLI a cumprir seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar seiscentos e oitenta dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por ter infringido o artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06.

Tendo em vista que, de acordo com os elementos acima analisados, restou demonstrado que a quantia apreendida em poder do acusado (R\$ 83,00) é decorrente do tráfico, com fundamento no artigo 63, “caput” da Lei 11.343/06, decreto seu perdimento em favor da União.

Conforme acima exposto, o réu ostenta maus antecedentes e é multirreincidente, o que indica real possibilidade de reiteração criminosa, configurando-se, desta forma, sua intensa periculosidade e seu desprezo pela sociedade. Assim, continuam presentes os requisitos da prisão preventiva, a qual é necessária para garantia da ordem pública e fica, assim, mantida.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra preso, servindo-se a presente de ofício.

Custas na forma da Lei 11.608/03.

P.R.I.C.

Piracicaba, 12 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA